

1502352-17.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... destinação do entorpecente ao tráfico é evidente.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. A quantidade de entorpecentes apreendidos, a natureza deles, de alto potencial viciante, sua forma de acondicionamento, o depoimento das testemunhas tanto na fase policial como em Juízo, retratam que a droga ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502352-17.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502352-17.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2294388/2021 - DEL.POL.SUZANO, 2294388/2021 - DEL.POL.SUZANO, AU2507-1/2021 - DEL.POL.SUZANO, 2294388 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL DOS SANTOS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

DANIEL DOS SANTOS DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado perante este juízo como incurso no art. 33, caput, e art. 35, ambos c.c art. 40, inciso III todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal.

Consta em denúncia que, no dia 27 de outubro de 2021, por volta das 14h18min, na Rua da Turmalina, 01 - Jardim Monte Cristo, nesta cidade e comarca, o denunciado, em tese agindo em concurso e identidade de propósitos com indivíduo ainda não identificado, nas imediações do estabelecimento religioso, tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a fim de entrega a terceiro, 39 (trinta e nove) porções de cocaína, com massa líquida de 25,18g, e 24 (vinte e quatro) porções de maconha, com massa líquida de 42,31g, drogas que causam dependência física e psíquica.

Consta por fim, que desde data incerta até o dia 27 de outubro de 2021, nesta cidade e comarca de Suzano, o denunciado associou-se a um indivíduo não identificado para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Segundo apurado, o acusado e um terceiro não identificado, em data incerta, supostamente, deliberaram, em conluio estável e permanente, realizar narcotraficância nesta cidade. Para tanto, dividiram as tarefas à consecução das vendas nas proximidades da Igreja Remidos em Cristo, conhecido ponto de traficância. Ao denunciado incumbia as funções de guarda e vigilância, em atuação conhecida como "olheiro", ao passo que seu comparsa se responsabilizava pela efetiva comercialização dos entorpecentes.

Ocorre que, policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram a dupla comercializando entorpecente, e, ao notar a presença dos policiais, um dos supostos traficantes conseguiu empreender fuga, enquanto o denunciado não obteve o mesmo êxito e foi abordado.

Com o auxílio de cães farejadores, os agentes públicos localizaram no local as drogas descritas, além da quantia de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais).

Indagado informalmente e em solo policial, o denunciado confessou a traficância, e afirmou que exercia a função de olheiro, recebendo R\$ 50,00 (cinquenta reais) fls. 08).

Auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 09/12), laudo de constatação- Positivo (fls. 30/33), auto de exibição e apreensão (fls. 13), exame químico toxicológico - positivo (fls. 118/120), laudo pericial de croqui do local (fls. 106/109).

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva (fls. 47/48).

A denúncia foi recebida em 08 de novembro de 2021 (fls. 65/68), tendo o acusado apresentado defesa prévia (fls. 124/132).

Ao longo da instrução, foram ouvidas as testemunhas, bem como o réu foi interrogado (fls. 150/151).

Em debates orais, o Digníssimo Representante do Ministério Público pugnou pela condenação do denunciado, nos termos da denúncia.

A douta defesa, pugnou pela improcedência da ação penal, para absolver o réu do delito configurado no artigo 33, da lei de drogas, com base nos incisos IV e V do artigo 386 do Código de Processo Penal, e absolvê-lo do artigo 40 da lei de drogas por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu que seja desclassificado para o crime de uso, seja aplicado a benesse do §4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06. Por fim pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal (fls. 156/175).

É o relatório.

Fundamento. DECIDO.

Imputa-se ao acusado a prática do delito configurado art. 33, caput, e art. 35, ambos c.c art. 40, inciso III todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal.

A acusação é parcialmente procede.

Com efeito, a materialidade do delito está comprovada pelo grande lastro probatório juntado aos autos, dos quais, o auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 09/12), laudo de constatação- Positivo (fls. 30/33), auto de exibição e apreensão (fls. 13), exame químico toxicológico - positivo (fls. 118/120), laudo pericial de croqui do local (fls. 106/109).

Quanto à autoria, verifica-se, inicialmente, que o réu foi preso em flagrante delito, praticando a infração descrita na denúncia.

Senão, vejamos

O policial militar Reginaldo Santiago Bento, em juízo, disse que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram duas pessoas que ao notarem a presença da viatura andaram em sentido contrário. Desembarcaram e eles correram. O Daniel foi abordado e no seu bolso havia cerca de R\$ 260,00. Indagado ele disse que era o olheiro e que receberia R\$ 50,00 para gritar quando avistasse viatura policial. Fizeram varredura e encontraram próximo ao local em que ele estava uma certa quantidade de drogas. Em relação às drogas o acusado disse que era de propriedade do rapaz que fugiu da viatura. Não se recorda se ele afirmou quanto tempo ele exercia a função de olheiro. Pelo que se recorda encontraram cocaína, maconha e crack. Disse que as drogas foram encontradas em razão de varredura com o cão de faro. Disse que a droga estava a cerca de cinco metros do local em que o acusado estava. Trata-se de uma quadra e do lado em que o acusado estava havia um rio, havia mais pessoas no local, mas não estavam próximos aos dois. Disse que o local em que o acusado estava antes de ser abordado estava a cerca de cinco metros do local em que estavam as drogas.

Seu colega de farda, policial militar Diego Correa Caetano, em juízo, relatou que fazem parte de equipe de canil. Disse que chegaram no local dos fatos onde havia duas pessoas. Eles ao notarem a presença da viatura se levantaram e tentaram correr, sendo que o Daniel foi detido. Com o acusado encontraram cerca de R\$ 270,00. Estavam com o cão que localizou drogas nas imediações. Conversaram com o acusado sobre os fatos o qual disse que estava exercendo a função de olheiro. Ele informou que receberia R\$ 50,00. Disse que no local havia um pessoal na quadra, mas no local específico em que estavam os suspeitos, estavam apenas os dois. O acusado não declinou o nome do rapaz que fugiu. Do local em que o acusado estava até o local em que estavam as drogas havia uma distância de 5 metros.

Nesse diapasão: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram, suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 76.608-0 - STF - DJU 11.04.97). "ENTORPECENTES - Tráfico - Materialidade e autoria devidamente

comprovados nos autos - Depoimentos prestados por policiais - Validade - Declarações coerentes e em harmonia com os demais elementos constantes nos autos, inclusive com a confissão parcial do apelante que, em nenhum momento negou que a droga apreendida lhe pertencia - Desclassificação para uso próprio - Inadmissibilidade - Tráfico caracterizado - Ação procedente - recurso não provido" (TJSP - Ap. 264795-3 - 6ª Câmara Criminal - Rel. Des. Debatin Cardoso). "ENTORPECENTE - os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador". (TJ/SP - Apelação Criminal n.º 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

Por sua vez, o acusado Daniel dos Santos da Silva disse, em juízo, que estava trabalhando de olheiro, mas não tinha relação com a droga. Foi a primeira vez que foi exercer essa função. Disse que a pessoa que correu que seria o traficante, não sabe o nome dessa pessoa. Disse que tem passagem por tráfico de drogas. Foi condenado a pena de 1 ano e 8 meses no mês passado.

Na lição de De Plácido e Silva: "Flagrante delito é a evidência do crime, quando o criminoso o está cometendo, ou quando, após sua prática pelos claros vestígios de o ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é perseguido, quando foge, pelo clamor público. Nesta razão, o flagrante delito constitui-se, seja no próprio momento em que o crime se comete ou, após sua prática, pela evidência da atualidade do crime e certeza ou clareza da pessoa do criminoso, visto a praticá-lo ou a fugir do cenário do crime, após praticá-lo" (Vocabulário Jurídico, vol. I, Ed. Forense, R.J., pág. 307).

Assim, apesar do Auto de Prisão em Flagrante Delito ser uma providência de ordem administrativa a encargo da Polícia Judiciária, não há como se negar que o mesmo evidencia a prática do delito pelo réu, caracterizando a certeza visual do crime.

Portanto, a verdade é que, com o flagrante, não só a autoria, mas também a materialidade e o próprio conjunto probatório se fortalecem. A destinação do entorpecente ao tráfico é evidente.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. A quantidade de entorpecentes apreendidos, a natureza deles, de alto potencial viciante, sua forma de acondicionamento, o depoimento das testemunhas tanto na fase policial como em Juízo, retratam que a droga seria destinada à comercialização.

Superada tal questão, pontue-se que ainda que o réu não tenha sido flagrado comercializando os entorpecentes, mas as circunstâncias de ter em depósito substância entorpecente, já configura a prática do delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

No que se refere ao pedido da defesa sobre a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei 11.343/06, entendo que não merece prosperar, pois, segundo colhido juízo, o acusado estava na localidade exercendo a função de olheiro, de modo a auxiliar a traficante de um indivíduo não identificado. Ademais, verifico que não foram apresentados documentos comprobatórios, a fim de reforçar a condição de usuário alegada.

Apelação Criminal - Artigo 33 "caput" da lei 11.343/06 - Manutenção da Condenação - Inviabilidade de Desclassificação para o art. 28 da Lei de drogas. Sendo o contexto probatório farto e substancial no sentido de que o acusado mantinha em depósito, para difusão ilícita, substância entorpecente, impõe-se referendar a condenação pela prática do crime previsto no art. 33 'caput', não havendo que se falar em

desclassificação para o art. 28 da lei 11.343/06. Recurso Conhecido e Improvido. (TJ- GO - APR 257338520128090174. Relator: Dr.(a) Sival Guerra Pires, Data do Julgamento: 10/11/2016, 1º Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 2254 de 25/04/2017).

Em relação a majorante do artigo 33, caput, c.c art. 40, inciso III, da Lei nº11.343/06, entendo que o fato não ocorreu nas imediações da Igreja Remidos em Cristo, conforme descrito em denúncia (fls. 01/03). Entretendo, conforme atestado no laudo pericial (fls. 106/109), o tráfico ocorreu nas proximidades da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Romanos, razão pela qual configura causa de aumento de pena, visto que, a atividade de traficância nas imediações dos estabelecimentos mencionados na norma legal, por si só, configura a incidência do aumento de pena previsto no artigo 40, inciso III da referida lei de drogas. Deste modo, deixo de afastar a majorante do referido artigo.

Nesse mesmo sentido: [...] para imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito (HC 164.414/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 20/8/2015, DJe 8/9/2015).

Por tudo o que foi exposto, o conjunto probatório é coeso quanto à ocorrência do crime previsto no artigo 33, caput, c.c art. 40, inciso III, da Lei nº11.343/06, não havendo que se falar em inadequação típica que ensejasse a desclassificação.

Além da autoria do delito de tráfico de drogas que recai sobre o acusado, o que se infere pelos depoimentos dos policiais, o mesmo não ocorre quanto ao crime de associação para o tráfico, tendo em vista que não existe comprovação nos autos de estabilidade e permanência entre os indivíduos para a prática reiterada da mercancia ilícita, requisitos necessários para a caracterização do crime em comento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

"STJ - HABEAS CORPUS: HC 270837 SP 2013/0159054-0. Processo: HC 270837 SP 2013/0159054-0. Relator(a): Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Julgamento: 19/03/2015. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Publicação: DJe 30/03/2015. Ementa: HABEAS CORPUS. ART. 35, DA LEI N. 11.343/2006. NECESSIDADE DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 2. O acórdão impugnado, ao concluir pela condenação do paciente e do corréu pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, em momento algum fez referência ao vínculo associativo estável e permanente porventura existente entre eles, de maneira que, constatada a mera associação eventual entre os acusados para a prática do tráfico de drogas - sem necessidade de reavaliação probatória ou exame de fatos -, devem ser absolvidos do delito em questão. 3. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para absolver o paciente do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, com extensão dos efeitos desse decisum para o corréu, a teor do art. 580 do CPP."

Ora, as provas produzidas em juízo não foram suficientes para comprovar a estabilidade da associação imputada ao acusado uma vez que, segundo seus relatos, foi o primeiro dia em que exercia tal função.

Portanto, de rigor a condenação do réu pelo crime previsto no artigo 33, caput, c.c

art. 40, inciso III, da Lei nº11.343/06,

Destarte, não há dúvidas sobre a prática do delito de tráfico de drogas uma vez que o acusado auxiliava o indivíduo não identificado à prática de tráfico de drogas.

Imperiosa, por fim, a absolvição do acusado em relação ao crime de associação criminosa.

Nesse sentido, verifico que o acusado cometeu fato típico e, não havendo causas excludentes de ilicitude, tampouco de culpabilidade, sua condenação é medida de rigor.

Diante disso, mister se faz a condenação do acusado.

Passo, portanto, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, fixo a pena no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico se tratar de acusado confesso, entretanto, deixo de considerar tal circunstância uma vez que a pena se encontra fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, verifico que a causa de aumento de pena está presente, pelo crime ter sido cometido nas proximidades de instituição religiosa, razão pela qual aumento a pena em 1/6, totalizando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por fim, verifico que o acusado preenche os requisitos constantes do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, posto que é ele primário, e não há provas no sentido de que ele dedica às atividades criminosas e nem que integre organização criminosa. Diante disso reduzo a pena em 2/3, fixando-a em 01(um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

A pena privativa de liberdade do acusado será cumprida em regime inicialmente aberto.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação e CONDENO o réu DANIEL DOS SANTOS DA SILVA, como incurso na pena do artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III da Lei nº11.343/06, à pena de 01(um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Presentes os requisitos legais constantes do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS consistentes em pagamento de prestação pecuniária no valor de R\$ 1.000,00 e prestação de serviços à comunidade, tudo em favor de entidade a ser apontada pelo Juízo das Execuções Criminais.

Em razão da ausência de elementos quanto às condições econômicas do acusado, fixo cada dia multa no mínimo legal.

Em razão do regime inicial de cumprimento de pena da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores e dos bens apreendidos nos autos. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

DETERMINO A INCINERAÇÃO DA DROGA APREENDIDA E O PERDIMENTO DOS VALORES APREENDIDOS EM FAVOR DA UNIÃO, EXPEDINDO-SE O NECESSÁRIO.

Após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias, oficie-se à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, e comunique-se ao IIRGD. Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os réus a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs, salvo em caso de gratuidade judiciária. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios aos Defensores nomeados no grau máximo previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelos defensores nomeados ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

P.R.I.C.

Suzano, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA